

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٠٩م، الموافق ٣ ربيع الآخر ١٤٣٠هـ. برئاسة السيد/ إبراهيم محمد حسن حميدان، رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة : منير السيد منصور، ومحمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، د. ضحى إبراهيم الزباني . أعضاء المحكمة.
وحضور السيد/ عبد الحميد علي الشاعر أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/١/٠٧ لسنة (٤) قضائية.

المقامة من:

نبي بخش سعيد أحمد بخش وكيله المحامي فاضل عبدالله المديفع.

ضد

- (١) صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشؤون القانونية.
- (٢) النيابة العامة .

الإجراءات

بتاريخ التاسع من يناير سنة ٢٠٠٧ أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة الأمانة العامة للمحكمة الدستورية طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (٨٣) من القانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر فيما نصت عليه من أنه "في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذه قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون." لمخالفتها لنص الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (٢٠) والفقرة (أ) من المادة (١٩) من الدستور. وقدم ممثل دائرة الشؤون القانونية مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
وحيث إن الوقائع على - ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية في القضية رقم ٢٢٣٦ سنة ٢٠٠٥ ضد المدعي بتهمة استيراد، وتوزيع العدد رقم ٢٧٩ من مجلة (حياة الناس) المنشورة في المملكة العربية السعودية رغم ما تحتويه من أمور خادشة لشرع واعتبار المدعوة "زينب غلوم حسن".

وطلبت عقابه بالمواد ٢/٧٦ ، ٣/٩٢ ، ١/٣٦٥ ، ٣ من قانون العقوبات والمواد ٦٩/ب ، ١/٧٥ ، ٨٢ ، ٨٣ من المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية دفع وكيل المدعي بعدم دستورية نص المادة (٨٣) السالف بيانه، وإذ قدرت المحكمة المذكورة جديّة هذا الدفع صرحت لوكيل المدعي بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٠ بإقامة دعواه الدستورية خلال شهر ، فأقام الدعوى الراهنة بتاريخ ٢٠٠٧/١/٩.

وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة ، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي.

ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:

أولهما: أن يقيم المدعي - وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره - قد لحق به ، سواء أكان هذا الضرر يتهده وشيكاً ، أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ممكناً تصويره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.

ثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إنه لما كان المدعي قد أُحيل إلى المحكمة الكبرى الجنائية بوصف أنه في غضون شهري أغسطس وأكتوبر سنة ٢٠٠٣ بمملكة البحرين قام باستيراد المطبوع الممثل في العدد رقم ٢٧٩ من مجلة (حياة الناس) المنشور بالمملكة العربية السعودية بما تضمنه من رمي بإحدى طرق العلانية المجني عليها بما يחדش شرفها واعتبارها خلافاً لأحكام المواد السالف بيانها. وإذ طعن - بعدم دستورية نص المادة (٨٣) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والتي تنص على أنه "في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذه قد نشرت في الخارج، يُعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوعات بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون..." وقدرت المحكمة الكبرى جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فمن ثم يرتبط الفصل في دستورية النص المطعون فيه بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، في هذا النطاق، وتتحقق بالتالي المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في دعواه الماثلة.

وحيث إن المدعي ينعى على نص المادة (٨٣) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ مخالفته :

١- نص الفقرة (ب) من المادة (٢٠) من الدستور فيما نصت عليه من أن "العقوبة شخصية".

٢- نص الفقرة (ج) من المادة (٢٠) من الدستور فيما نصت عليه من أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون".

٣- نص الفقرة (أ) من المادة (١٩) من الدستور فيما نصت عليه من أن "الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون".

وشرحاً لذلك قال إن النص المطعون فيه يترتب عليه معاقبة المدعي باعتباره مستورداً وموزعاً للمطبوع الذي تمت طباعته في الخارج بعقوبة الفاعل الأصلي لجريمة النشر - وهي الجريمة التي تضمنتها المادة المنشورة - أي الناشر الموجود بالخارج مما يعد تعدياً على حرية المدعي الشخصية، وكذا يعد مسؤولاً عن فعل اقترفه غيره. فضلاً عن أن النص المطعون فيه مبني على افتراض قانوني للمسئولية الجنائية للمستورد والموزع بافتراض علمه وإطلاعه التام بالفعل عن كل ما نشر حتى ولو لم يطلع فعلاً على المطبوع لأسباب ليس في استطاعته تداركها لكبر حجم المطبوع أو تعدد المطبوعات التي يستوردها أو يوزعها.

وحيث إن الدستور عهد إلى كل من السلطتين التشريعية والقضائية بمهام قصرها عليهما طبقاً لنص المادة (٣٢/أ) من الدستور المعدل ذلك أن الدستور ناط بالسلطة التشريعية سن القوانين وفقاً لأحكامه، فنص في المادة (٣٢/ب) السالف بيانها على أن "السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور"، كما نصت المادة (٧٠) على أن "لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك." كذلك أسند الدستور إلى السلطة القضائية ولاية الفصل في المنازعات والخصومات على النحو المبين بالمادتين (١٠٤ و ١٠٥) من هذا الدستور.

وحيث إن الدستور في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاها والتفديد بمنهجها التقدمية - عملاً بما جاء بميثاق العمل الوطني - نص في الفقرة (أ) من المادة (٢٠) من أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها." قد دلّ على أن لكل جريمة ركنها المادي الذي يدور معها في وجودها وفي شرعية عقابها، فلا قوام لجريمة بغير هذا الركن المادي، ولا شرعية لعقوبة بدونه، وهو ما أكدته الفقرة المذكورة بحظر العقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، بما مؤداه حصر دائرة العقوبة في إطار الأفعال أو الامتناع عنها بالمخالفة للقانون، وبهذا النص يُفصح الدستور عن أن أساس التجريم الذي ينبني عليه أي نص عقابي - في زواجره ونواهيه - هو مادية الفعل المعاقب على ارتكابه، إيجابياً كن هذا الفعل أم سلبياً، ذلك أن المسائل التي تنظمها النصوص العقابية في مجال تطبيقها على المخاطبين

بأحكامها محورها الأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأنيث وعلته، وهي التي يتم بها التمييز بين الجرائم وبعضها عن بعض، وهي التي تقدر محكمة الموضوع على أساسها طبيعة الجرم، ومقدار العقوبة المناسبة له، بل أن محكمة الموضوع وهي بصدد تقدير توافر القصد الجنائي لا تعزل نفسها عن ركن الجريمة المادي والفعل محل الاتهام الذي يجب إقامة الدليل عليه ابتداءً بصورة قاطعة فتجبل بصرها فيه منقبة من خلال عناصره عما قصد إليه الجاني من وراء ارتكاب الفعل المعاقب عليه ومن ثم فإن الركن المادي هو الذي يكشف بعناصره المادية عن الركن المعنوي وبهما معاً تقدر محكمة الموضوع دور الجاني في الجريمة، فيأتي تقديرها للعقوبة في حدودهما متناسبا مع تورط الجاني في ارتكاب الجرم، وبالتالي لا يتصور وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ولا إقامة الدليل على توافر العلاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه. ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية لا تعتبر واقعة في منطقة التجريم، إلا إذا كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية فليس ثمة جريمة.

وحيث إن الجريمة تعتبر من فعل الغير بالنظر إلى الشخص الذي لم يساهم فيها بعمل مادي سواء باعتباره فاعلاً أو شريكاً، ومن المقرر عدم مسئولية هذا الغير لعدم مساهمته في الجريمة بفعل مادي طبقاً لهذا المعنى.

وحيث إنه لا يكفي لتوافر التجريم أن ينصب على فعل أو امتناع معين، ما لم يكن هذا الفعل وليد إرادة حرة تبعث هذا الفعل إلى الوجود، وتفترض الإرادة الحرة أن تكون وليدة أهلية جنائية يعترف بها القانون فالأصل في الجرائم أنها تعكس تكويناً مركباً من الفعل المادي والإرادة الحرة، وذلك باعتبار أن هذه الإرادة هي التي تتطلبها الأمم المتحدة في مناهجها في مجال التجريم بوصفها ركناً في الجريمة وأصلاً ثابتاً كاملاً في طبيعتها وليس أمراً دخيلاً مقحماً عليها أو غريباً عن خصائصها.

واشترط هذه الإرادة يعتبر ضماناً مهماً لحماية الحقوق والحريات في مواجهة سلطة التجريم والعقاب. على أن يلاحظ أن اشتراط الإثم (القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدى) في الإرادة الحرة مما يدخل في تكوين الجريمة تحت مسمى الركن المعنوي، فإذا اقتصر القانون على اشتراط الركن المادي دون الركن المعنوي، اعتبر القانون مخالفاً للدستور لقيام التجريم على غير ضرورة وتناسب.

وحيث إن الفقرة (أ) من المادة (١٩) من الدستور المعدل بنصها على أن "الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون." قد أكدت على كفالة الحرية الشخصية وجعلها أصلاً من الأصول والمقومات الدستورية الأساسية، بما مؤداه أن سلطة المشرع في تنظيمه

لها مقيدة بالحفاظ على وجودها وألا ينال التنظيم أو التحديد من جوهرها وألا يضع عليها من القيود ما يعصف بها وهو ما قرره المادة (٣١) من الدستور.

وحيث إن إعلاء الدستور من قدر الحرية الشخصية في المادتين (١٩) ، (٣١) منه مؤداه أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص العقابية يتعين أن تضبطها بمقاييس صارمة ومعايير حادة تلتزم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية. مما يفرض على المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة، سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية لضمان أن لا تكون العقوبة أداة عارضة بالحرية بل تبلور مفهوما للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها، وأن تصاغ النصوص العقابية في حدود ضيقة تعريفا بالأفعال التي جرمها المشرع، وتحديدًا لماهيتها، لضمان ألا يكون التجهيل بها موطنًا للإخلال بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في نصه المذكور.

وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (٢٠) من الدستور المعدل تنص على أن "العقوبة شخصية". ومفاد ذلك أنه لا يمكن إعتبار الشخص مسئولاً جنائياً إلا عن فعله أو امتناعه الشخصي، ويشترط لقيام المسؤولية وجود علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الشخصي للمسئول عنها ويفترض هذا الإسناد توافر عنصرين الأول مساهمة الشخص بفعله الشخصي في الجريمة والثاني توافر علاقة سببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها المشرع في التجريم والعقاب.

ومعنى ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا بإعتباره فاعلاً لها أو شريكاً فيها. ومن المقرر أنه يعد فاعلاً للجريمة من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون لها أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها (المادة ٤٣ من قانون العقوبات) وفي هذا المقام لا يجوز الخلط بين المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية المفترضة، فالأولى تنصب على مساءلة الغير عن جريمة لم يسهم في ركنها المادي والثانية تنصب على مساءلة الغير عن جريمة لم يسهم في ركنها المعنوي بل يفترض في حقه توافر هذا الركن افتراضاً.

وحيث إن الفقرة (ج) من المادة (٢٠) من الدستور المعدل تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون".

ويعتبر هذا الأصل مبدأً أساسياً لضمان الحرية الشخصية للمتهم ومقتضاه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، كما يعتبر هذا الأصل ركيزة أساسية للشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية وتتوافق هذه الركيزة مع الركيزة الأولى للشرعية الدستورية في

القوانين العقابية، وهي شرعية الجرائم والعقوبات ، ذلك أن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص - مادة (٢٠/ أ) من الدستور- يفترض حتما قاعدة أخرى وهي افتراض البراءة في المتهم حتى يثبت جرمه طبقاً للقانون . كما أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها إعلان كفلهما الدستور بكل من نص الفقرة (ج) من المادة (٢٠) ونص الفقرة (أ) من المادة (١٩) فلا يجوز للسلطة التشريعية - وعلى ما سلف - أن تأتي عملاً يخل بالحدود التي تفصل بين ولايتها ، والمهام التي تقوم عليها السلطة القضائية وعلى الأخص أن تغل يد محكمة الموضوع عن القيام بمهمتها الأصلية في أن تتحقق بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدلة التي تطرح عليها من قيام الدليل على إتيان هذه الجريمة في كل أركانها ، وعناصرها ، وأن المتهم كان مدركاً لحقيقتها ، ودلالاتها الإجرامية إدراكاً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً متجهاً لتحقيق نتيجتها المؤثمة.

وحيث إن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذلك - ومن ناحية أخرى - وثيقة الصلة بالحق في الدفاع وتتمثل في حق المتهم في مواجهة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة والحق في دحضها بأدلة النفي التي يقدمها.

وحيث إن النص المطعون فيه قد افترض أن استيراد أو تداول المطبوع يفيد علم مستورده أو موزعه يقينا بما يتضمنه المطبوع من مواد منشورة به، وأن محتواها يكون جريمة معاقبا عليها ، يتوافر فيها القصد إلى ارتكابها وتحقيق نتيجتها المؤثمة، مقيماً بذلك قرينة قانونية على افتراض القصد الجنائي في حق المستورد عن جريمة لا تقع إلا عمداً.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد افترض المسؤولية الجنائية للمدعي استناداً إلى كونه المستورد والموزع للمطبوع السالف الذكر فإنه يكون قد نال من مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وانتقص من الحرية الشخصية للمدعي، وخالف مبدأ شخصية العقوبة، وأهدر مبدأ افتراض البراءة، وأخل بضوابط المحاكمة المنصفة، وما تشتمل عليه من ضمان الحق في الدفاع وبالتالي يكون مخالفاً لأحكام كل من الفقرة (أ) من المادة (٣٢) والفقرة (أ) من المادة (١٩) والفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) من المادة (٢٠) من الدستور.

وحيث إن مقتضى المادتين (٣٠) و (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية أن أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع الأحوال، أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً

لذلك. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، وفي هذا الصدد تقرر المنكرة التفسيرية للدستور المعدل - تحديداً لمضمون ما نصت عليه المادة (٢/١٠٦) من الدستور - "وإذا كان النص قد اقتصر على ذكر الأحكام الجنائية التي صدرت فإنه من باب أولى يسري ذات الحكم على كل الدعاوى التي لم يكن قد صدر حكم فيها عند صدور حكم المحكمة الدستورية، إذ تعتبر هذه الدعاوى كأن لم تكن." مما مؤداه استفادة كافة المخاطبين بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته من الحكم الصادر في الدعوى الماثلة فور النطق به، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) سالفه الذكر والتي تنص على أن يقوم الأمين العام بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (٨٣) من قانون الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ فيما نصت عليه من أنه "في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذه قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون"، وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة